

Verwerkersovereenkomst GrowPilot B.V.

Versie 1.1 · 24 september 2026

Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst tussen GrowPilot en de Afnemer en is van toepassing indien en voor zover GrowPilot ten aanzien van een verwerking van Persoonsgegevens kwalificeert als verwerker in de zin van de toepasselijke privacywetgeving.

1. Partijen

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GrowPilot B.V., statutair gevestigd te Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 99958554, hierna te noemen: "Verwerker".
2. De contractspartij van GrowPilot op grond van de Overeenkomst, hierna te noemen: "Verwerkingsverantwoordelijke".
3. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker worden hierna gezamenlijk aangeduid als: "Partijen".

2. Doel en reikwijdte van de verwerking

1. Verwerker verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en uitsluitend in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.
2. De verwerking heeft betrekking op het beschikbaar stellen, hosten, beheren, beveiligen, ondersteunen en technisch faciliteren van het Platform en de daarmee samenhangende Diensten.
3. Het onderwerp van de verwerking betreft het verwerken van Persoonsgegevens binnen het GrowPilot-platform en de daarmee samenhangende Diensten.
4. De aard en het doel van de verwerking omvatten accountbeheer, gebruikersauthenticatie, autorisatie, ondersteuning, het gebruik van functionaliteiten van het Platform, koppelingen met systemen van derden, rapportages, analyses, profilering en scoring van werkvloerprestaties voor zover door Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, en de technische uitvoering van de Overeenkomst.
5. De categorieën van betrokkenen omvatten in ieder geval:
 - medewerkers, uitzendkrachten, teamleiders, voormannen en andere gebruikers van Verwerkingsverantwoordelijke;
 - contactpersonen en vertegenwoordigers van Verwerkingsverantwoordelijke; en
 - personen van wie gegevens via koppelingen of invoer door Verwerkingsverantwoordelijke in het Platform worden verwerkt.
6. De categorieën van Persoonsgegevens omvatten in ieder geval:
 - naam-, contact-, functie- en e-mailgegevens;
 - gebruikers- en accountgegevens;
 - login-, authenticatie- en autorisatiegegevens;
 - gebruiks-, actie- en loggegevens;
 - geboortedatums en leeftijdsgegevens (in het kader van naleving van wet- en regelgeving voor minderjarige medewerkers);
 - salarisgegevens, loongegevens, bonussen en financiële beloningscomponenten;
 - prestatie-, planning- of werkvloergerelateerde gegevens, waaronder waar van toepassing prestatiescores, voor zover door Verwerkingsverantwoordelijke ingevoerd of gekoppeld; en

- overige Persoonsgegevens die door of namens Verwerkingsverantwoordelijke via het Platform worden verwerkt.
7. Verwerker beoogt geen bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard te verwerken, tenzij dit uitdrukkelijk met Verwerkingsverantwoordelijke is overeengekomen en passende aanvullende waarborgen zijn getroffen.
 8. De verwerkingsactiviteiten omvatten in ieder geval:
 - verzamelen, ontvangen en vastleggen;
 - ordenen, structureren, opslaan en hosten;
 - raadplegen, gebruiken en beschikbaar stellen;
 - analyseren, profileren, scoren en rapporteren in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke;
 - beveiligen, loggen, back-uppen en herstellen; en
 - verwijderen of retourneren na afloop van de dienstverlening.
 9. Voor zover Verwerkingsverantwoordelijke functionaliteiten gebruikt waarmee prestaties, inzet, planning of andere werkvloergerelateerde kenmerken van natuurlijke personen worden geanalyseerd, kan de verwerking mede profilering omvatten in de zin van de toepasselijke privacywetgeving.
 10. Verwerker stelt dergelijke functionaliteiten uitsluitend ter beschikking als hulpmiddel. Verwerkingsverantwoordelijke waarborgt dat beslissingen met rechtsgevolgen of anderszins aanmerkelijke gevolgen voor betrokkenen niet uitsluitend worden gebaseerd op geautomatiseerde verwerking zonder betekenisvolle menselijke tussenkomst en eigen beoordeling.
 11. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden, tenzij en voor zover Verwerker ten aanzien van een specifieke verwerking zelfstandig kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval is deze verwerkersovereenkomst op die verwerking niet van toepassing.

3. Duur

1. Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst.
2. Deze verwerkersovereenkomst geldt voor de duur van de Overeenkomst, of zoveel langer als noodzakelijk is voor de afwikkeling van de daarin bedoelde verwerkingen.
3. Beëindiging van de Overeenkomst leidt van rechtswege tot beëindiging van deze verwerkersovereenkomst, behoudens voor zover bepalingen naar hun aard bestemd zijn om voort te duren.

4. Verplichtingen van Verwerker

1. Verwerker verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van gedocumenteerde instructies van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een op Verwerker rustende wettelijke verplichting tot verwerking anders voorschrijft. In dat geval stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan vooraf in kennis, tenzij dit wettelijk verboden is.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld informeren indien naar het redelijke oordeel van Verwerker een instructie in strijd is met de toepasselijke privacywetgeving.

3. Verwerker waarborgt dat personen die onder haar gezag handelen en toegang hebben tot Persoonsgegevens, zich hebben verbonden tot geheimhouding of door een passende wettelijke geheimhoudingsplicht zijn gebonden.
4. Verwerker verwerkt niet méér Persoonsgegevens dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
5. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat iedere vorm van monitoring, scoring, profiling, financiële beloning (waaronder bonussen) of verwerking van gegevens van minderjarige medewerkers via het Platform volledig voldoet aan toepasselijke privacywetgeving, arbeidsrecht, cao-afspraken en informatieverplichtingen richting betrokkenen.

5. Beveiliging

1. Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde verstrekking of onbevoegde toegang.
2. Bij de beoordeling van de passendheid van de beveiligingsmaatregelen houdt Verwerker rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.
3. Verwerker slaat Persoonsgegevens primair op binnen de Europese Economische Ruimte via door haar geselecteerde cloud-, hosting- en infrastructuurproviders, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze verwerkersovereenkomst.
4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek in redelijke mate informeren over de door haar getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, voor zover dit passend is gelet op de aard van de verwerking en de gerechtvaardigde beveiligings- en vertrouwelijkheidsbelangen van Verwerker en andere betrokkenen.
5. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is, maar zal de beveiligingsmaatregelen periodiek evalueren en waar nodig actualiseren.

6. Subverwerkers

1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij algemene toestemming voor het inschakelen van subverwerkers bij de uitvoering van de Overeenkomst, mits Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke op passende wijze informeert over een voorgenomen wijziging in de door haar ingeschakelde subverwerkers.
2. Indien Verwerkingsverantwoordelijke een redelijk en concreet privacy- of beveiligingsbezwaar heeft tegen een voorgenomen nieuwe subverwerker, zullen Partijen daarover in overleg treden.
3. Verwerker legt aan iedere subverwerker die namens haar Persoonsgegevens verwerkt ten minste dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen op als opgenomen in deze verwerkersovereenkomst, voor zover relevant voor de door die subverwerker verrichte werkzaamheden.
4. Verwerker blijft jegens Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de door haar ingeschakelde subverwerkers.

7. Doorgifte buiten de EER

1. Verwerker zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar of toegankelijk maken vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte indien en voor zover dat is toegestaan onder de toepasselijke privacywetgeving.
2. Indien voor een doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte aanvullende waarborgen vereist zijn, zal Verwerker deze treffen, waaronder waar nodig het sluiten van passende modelcontractbepalingen of het toepassen van een andere wettelijk toegestane doorgiftegrondslag.

8. Datalekken

1. Verwerker informeert Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging nadat Verwerker kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens die betrekking heeft op Persoonsgegevens die zij in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, en waar redelijkerwijs mogelijk uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking daarvan.
2. De melding bevat, voor zover op dat moment beschikbaar, alle informatie die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, waaronder indien mogelijk:
 - de aard van de inbreuk;
 - de categorieën van betrokkenen en Persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;
 - de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk;
 - de reeds genomen of voorgestelde maatregelen om de inbreuk aan te pakken en de gevolgen daarvan te beperken; en
 - de contactgegevens van het contactpunt waar nadere informatie kan worden verkregen.
3. Verwerker zal redelijkerwijs meewerken aan het onderzoeken, beperken en afhandelen van de inbreuk.
4. Het beoordelen of een inbreuk moet worden gemeld aan een toezichthouder of aan betrokkenen is de verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de toepasselijke privacywetgeving dwingend anders voorschrijft.

9. Assistentie aan Verwerkingsverantwoordelijke

1. Verwerker verleent, rekening houdend met de aard van de verwerking en de haar ter beschikking staande informatie, redelijke medewerking aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het vervullen van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot:
 - verzoeken van betrokkenen inzake hun privacyrechten;
 - beveiliging van de verwerking;
 - meldingen van datalekken aan toezichthouders of betrokkenen; en
 - gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en, waar nodig, voorafgaande raadpleging van een toezichthouder.
2. Indien een betrokkene zich rechtstreeks tot Verwerker wendt met een verzoek dat betrekking heeft op Persoonsgegevens die Verwerker namens Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, zal Verwerker het verzoek zonder onredelijke vertraging doorsturen naar Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij Verwerker wettelijk gehouden is daarop zelf te reageren.

3. Verwerker is gerechtigd redelijke kosten voor aanvullende of omvangrijke assistentie in rekening te brengen, voor zover die assistentie niet reeds uitdrukkelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

10. Audit en informatieverstrekking

1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat Verwerker haar verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst nakomt.
2. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om maximaal éénmaal per kalenderjaar, en daarnaast alleen indien daarvoor een concreet en redelijk vermoeden van niet-naleving bestaat, een audit uit te (laten) voeren met betrekking tot de naleving van deze verwerkersovereenkomst.
3. Een audit vangt in beginsel aan met het verstrekken van bestaande beveiligingsdocumentatie, auditrapportages, certificeringen, attestaties of het beantwoorden van een redelijke schriftelijke of digitale vragenlijst.
4. Een fysieke inspectie op locatie of nadere inspectie van systemen, omgevingen of processen van Verwerker is uitsluitend toegestaan indien de in lid 3 bedoelde informatie redelijkerwijs onvoldoende is om het concrete en redelijke vermoeden van niet-naleving te beoordelen en mits een dergelijke inspectie strikt noodzakelijk en proportioneel is.
5. Een audit vindt plaats na voorafgaande Schriftelijke aankondiging met een redelijke termijn, gedurende reguliere kantooruren en op zodanige wijze dat de bedrijfsvoering, beveiliging en vertrouwelijkheid van Verwerker en andere klanten van Verwerker niet onredelijk worden verstoord.
6. Verwerker is gerechtigd redelijke voorwaarden te stellen aan de audit, waaronder geheimhouding, beveiligingsvereisten, legitimatie van de auditor, beperking van toegang tot concurrentiegevoelige informatie en het uitsluiten van toegang tot broncode, niet-relevante systemen of gegevens van andere klanten.
7. De kosten van de audit komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uit de audit blijkt dat Verwerker in materiële mate tekortschiet in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst.

11. Retournering en verwijdering

1. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Verwerker, naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke en voor zover technisch mogelijk en redelijk, de Persoonsgegevens retourneren of verwijderen, tenzij op Verwerker een wettelijke bewaarplicht rust.
2. Indien Verwerkingsverantwoordelijke niet uiterlijk binnen dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst een keuze kenbaar maakt, is Verwerker gerechtigd de Persoonsgegevens te verwijderen overeenkomstig haar reguliere processen.
3. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst bewaart Verwerker herleidbare Persoonsgegevens van actieve medewerkers, voor zover verwerkt binnen het Platform, ten behoeve van historische en seizoensgebonden rapportages voor maximaal vierentwintig (24) maanden, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke een kortere bewaartermijn hanteert of de betreffende betrokkene eerder uit het Platform verwijdt.
4. Behoudens een wettelijke bewaarplicht of de in lid 5 bedoelde back-up- en herstelprocessen, zal Verwerker herleidbare Persoonsgegevens uiterlijk dertig (30) dagen na beëindiging van de

Overeenkomst verwijderen of, indien Verwerkingsverantwoordelijke tijdig om retournering heeft verzocht, na afronding van de redelijkerwijs uitvoerbare retournering of export.

5. Het voorgaande laat onverlet dat Persoonsgegevens gedurende een redelijke periode aanwezig kunnen blijven in back-ups, logging, archieven of disaster recovery-systemen, voor zover dat gebruikelijk en technisch noodzakelijk is en mits passende beveiligingsmaatregelen van toepassing blijven.

12. Aansprakelijkheid

1. Op deze verwerkersovereenkomst zijn de aansprakelijkheidsbeperkingen en overige aansprakelijkheidsafspraken uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst van overeenkomstige toepassing, voor zover wettelijk toegestaan.
2. Niets in deze verwerkersovereenkomst strekt tot uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor zover dat op grond van dwingend recht niet is toegestaan.

13. Rangorde

1. In geval van strijd tussen deze verwerkersovereenkomst en de overige bepalingen van de Overeenkomst, prevaleert deze verwerkersovereenkomst voor zover het de verwerking van Persoonsgegevens betreft.

14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze verwerkersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze verwerkersovereenkomst worden beslecht overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.

Wijzigingsoverzicht

Versie	Datum	Wijziging
1.0	31 maart 2026	Eerste versie.
1.1	24 september 2026	Artikel 2 lid 6: categorieën van Persoonsgegevens aangevuld met geboortedatums en leeftijdsgegevens (minderjarige medewerkers) en met salaris-, loon-, bonus- en overige financiële beloningsgegevens. Artikel 4 lid 5: waarborg van Verwerkingsverantwoordelijke uitgebreid naar financiële beloning (waaronder bonussen) en de verwerking van gegevens van minderjarige medewerkers.